

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-33	처분요구일자	2016.4.20
처 분 종 류	환수, 시정, 권고, 경고, 주의3		
관 계 부 서	재무처		
제 목	보상업무 처리 부적정		

지 적 내 용

재무처(재산관리팀)는 직제규정시행세칙에 의거 어업보상 업무를 담당하며, 특히 경인지역 공공사업으로 인한 어업피해에 대한 중복보상을 방지하기 위하여 경인지역 공공사업 시행자들과 공동어업보상협약¹⁾을 체결하고 보상금 산정, 보상협의 및 지급 등의 업무를 주관하고 있다.

이 중 1996.12 공동보상협약(이하 ‘1차협약’)은 협약당사자간 정산 완료되었고 2010.7 공동어업보상 추가협약(이하 ‘2차협약’)은 진행 중으로, 그 현황은 【표1】과 같다.

【표1】 공동어업보상 대상사업 및 집행현황

협약일	참여기관	대상사업	보상비 (억원)
'96.12 (1차협약)	인천국제공항공사 (구 신공항건설공단)	인천국제공항 건설	1,497
	○○○○공사	신공항고속도로 건설	257
	ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ청	송도1~4공구 매립	65
	(주)○○○	비축기지 건설	18
	합 계		1,837 ²⁾

1) 공동보상협약서(용지-0000-000, '96.12.00), 공동어업보상 추가(부수)협약(재무처-0000, '10.7.00)

2) 보상금 분담 조사용역(한국△△△△△, '07.12) 및 보상비 분담 관련 재무처 문서(재무처-0000, '09.6.00.)

협약일	참여기관		대상사업	보상비 (억원)
'10.7 (2차협약)	경인공동	⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙청	송도5~8공구 매립	259
		○○○○공사	인천대교건설	
		▲▲▲▲▲공사	굴포천방수로 건설	
	경인 아라뱃길	目目目目目目目청	경인항 항계내 준설	62
		▲▲▲▲▲공사	경인아라뱃길	
		□□□□공사	경인아라뱃길접근항로 및 항만부지호안 건설	
	합 계			321

1. 보상액을 초과한 보상비 집행

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조 및 동법시행령 제16조에 따르면 보상액 산정은 감정평가업자가 평가한 평가액의 산술평균치를 기준으로 하여야 한다.

이에 따라 재무처는 감정평가업자에 의해 산정된 보상액에 따라 보상비를 집행하여야 함에도 불구하고 【표2】와 같이 보상액을 초과하여 보상비를 집행한 사실이 있다.

【표2】 보상비 초과 집행액

구 분		어업인	초과 시기	보상금액(천원)			사유
				감정평가(A)	집행(B)	초과집행	
1	경인 공동	서정◎	'13.5	25,647	25,890	243	감정평가 적용오류 (1개평가액 적용)
2		박진◎	'13.5	11,262	11,366	104	
3		김금◎	'14.6	37,864	38,313	449	어선이전비 지급
4		윤석◎	'13.6	31,883	32,333	450	
5		배승◎	'12.8	77,533	77,983	450	
6	경인	길영◎	'14.3	3,511	3,516	5	입력오류
7	아라	김윤◎	'14.3	3,511	3,516	5	
8	뱃길	김종◎	'15.6	8,200	8,630	430	
초과집행액 합계(8건)						2,136	

재무처는 이 중 3~5번의 지급액 1,349천원은 보상비가 아닌 어선이전비로서, 향후 어선폐기 처리 시 사업시행자가 부담해야 하는 비용을 어민이 우선 처리함에 따라 지급한 것이므로 초과지급은 아니라고 주장하고 있다.

그러나 재무처가 어선이전비를 지급한 결재문서³⁾에 따르면 어선이전비는 보상금에서 우선 지급한 후 사업시행자간 협의결과에 따른다고 되어 있고 해당문서에서 어선이전비를 보상비에 포함하여 지급처리한 사실이 있는 점, 이후 어선이전비에 대해 사업시행자간 협의근거를 제시하지 못하고 있는 점을 비추어볼 때 어선이전비가 보상비와는 별도로 사업시행자가 부담해야 하는 비용이라는 재무처의 주장은 타당하지 않다.

2. 보상비 지급 시 납세증명서 미징구

국세징수법 제5조 및 지방세기본법 제63조에 따르면 납세자는 국가·지방자치단체 또는 정부 관리기관⁴⁾으로부터 대금을 지급받을 경우 체납 여부를 확인하기 위해 납세증명서를 해당 기관에 제출토록 되어 있고, 동법 시행령에 따르면 납세자가 납세증명서를 제출해야 하는 경우 해당 주무관서 등은 국세청장 또는 지방자치단체의 장에게 조회하거나 납세자의 동의를 받아 행정정보의 공동이용을 통하여 그 체납여부를 확인함으로써 납세증명서의 제출을 대신하도록 할 수 있다.

따라서 재무처는 보상금을 지급할 때에 보상대상자로부터 납세증명서를 제출받거나 국세청 등에 체납여부를 확인하여야 함에도 불구하고, 보상비 집행 시 보상대상자들로부터 납세증명서를 제출받거나 국세청 등에 체납여부를 확인하지 않아 국세징수법 및 지방세기본법에서 정한 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

3) 재무처-0000('13.7.00), 재무처-0000('13.4.00), 재무처-0000('12.12.00)

4) 감사원법 제22조제1항제3호 및 제4호에 따라 감사원의 검사 대상이 되는 법인 또는 단체

이에 대해 재무처는 납세증명서 제출대상은 물품구매 또는 용역대가 지급 등의 경우만 해당하여 보상금 지급은 납세증명서 제출대상이 아닌 것으로 이해하였다고 주장하고 있다.

그러나 기획재정부 및 국세청 질의회신⁵⁾에 따르면 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 지급받는 보상금은 국세징수법에 의한 납세증명서 제출대상에 해당함을 알 수 있고, 한국농어촌공사 등 타 공공기관도 보상금 지급 시 납세증명서를 요구하는 점을 살펴보면 재무처의 주장은 타당하지 않다.

3. 참여기관에게 보상자료 제공 부적정

재무처는 '15. 11~12월 경 어업보상 주관종결 계획을 수립한 후 참여기관에 주관종료를 통보함과 동시에 그 동안의 보상비 집행내역을 송부한 바 있다.

2차협약 제6조(보상비 선급 및 정산)에 따르면 주관기관은 보상업무를 종결한 후 60일 이내에 보상비에 대한 집행내역서를 작성·정산토록 되어 있다. 특히 보상업무 주관 종료 이전에도 참여기관들의 보상 관련 자료 요청이 수 차례 있었음을 감안하면 재무처는 참여기관에게 보상업무 주관종료 통보 시 보상비 집행내역서와 계약서 원본 등 관련자료 일체를 완전하게 제공하였어야 한다.

그러나 재무처의 결재문서 중 보상비 집행액을 살펴보면 【표4】와 같이 결재문서 간 보상비 집행금액이 불일치하여 관련자료를 신뢰하기 어려운 상황이다.

5) 기획재정부 조세정책과-360('12.4.5), 국세청 징세46601-2357('95.8.10)

【표4】 문서별 보상비 집행액

구분	문서번호	문서제목	보상비 집행금액(백만원)		
			경인 공동	아라 뱃길	합 계
내부 결재	재무처-00000 (‘15.11.00)	경인지역 공동어업보상 관련 정산 및 종결 계획(안)	24,957	6,200	31,157
	재무처-000 (‘16.01.00)	집행전말서(2015-72)의 별도붙임 자료 (공동어업보상 물건별 집행내역)	-	-	32,064
대외 송부	재무처-00000 (‘15.11.00)	경인지역 아라뱃길사업 관련 공동어업보상 관련 보상금 집행내역 송부	-	6,150	-
	재무처-00000 (‘15.12.00)	경인지역 공동어업보상 관련 자료 등 송부	25,902	-	-
	재무처-00000 (‘15.12.00)	경인공동보상 경인아라뱃길 관련 어업보상금 집행내역 송부	-	6,162	-
감사결과			25,918	6,150	32,068

이에 대해 재무처는 보상비 집계과정에서 착오로 일부 보상대상이 경인공동사업과 경인아라뱃길 사업 간 집계가 뒤바뀌어 생긴 것이라고 주장하고 있다.

그러나 보상비 차이내역이 내부결재 또는 대외송부한 문서별로 수 차례 차이가 발생하였고, 그 차이금액도 문서별로 상이한 점을 살펴보면 일부의 보상대상이 집계착오로 발생하였다는 재무처의 주장은 타당하지 않다.

4. 보상계약서 관리 미비

「사무 및 기록관리규정」에 따르면 공사의 사무는 용이성·정확성·신속성 및 경제성이 확보될 수 있도록 관리하여야 한다. 또한 공동어업보상 주관업무는 향후 참여기관과의 사업비 정산 및 위탁수수료 청구 등에 대비하여 감정평가보고서 및 보상계약서 등 증빙서류를 보관 및 관리에 철저히 하여야 한다.

그러나 재무처는 【표5】와 같이 감사자료인 보상계약서 중 총212건을
실지감사종료일까지 제출하지 않았으며, 【표4】의 결재문서에서 참여기관에
별도송부키로 한 보상계약서를 송부하지 않은 사실이 있다.

【표5】 보상계약서 관리현황

구 분	집행건수(건)	미제출 보상계약서(건)
경인공동	916	109
경인아라뱃길	480	103
합계	1,396	212

이에 대해 재무처는 장기간에 걸친 보상사업으로 사후 정리가 미흡하
였으나, 전표 처리 시에는 보상계약서 사본 등을 전표에 첨부하여 확인
하기 때문에 회계처리 상 문제는 없다고 주장하고 있다.

그러나 미보관 계약서가 전체의 15%에 달하고 있고 실지감사종료일까지
보상계약서 사본을 제출하지 못한 점을 살펴보면 보상사업의 사후정리가
일부 미흡하다는 재무처의 주장은 타당하지 않다.

조치할 사항

- ① 사장(재무처장)은 보상액을 초과하여 지급한 어업보상비 2,136,100원을
환수하시기 바랍니다.(환수)
- ② 사장(재무처장)은 보상금 지급업무 발생 시 보상대상자로부터 납세
증명서를 징구하여 체납여부를 확인하시기 바랍니다.(시정)
- ③ 사장(재무처장)은 부정확하거나 미제공한 보상자료의 조치계획을 포함한
어업보상 자료관리 방안을 수립하여 이행하시기 바랍니다.(권고)
- ④ 사장(경영혁신처장)은 상기의 어업보상업무를 소홀히 한 관련자에 대해
『경고』 또는 『주의』 처분하시기 바랍니다.

< 관 련 자 >

처분	소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
경고	재무처	3급	조▣▣▣▣	'09.1.1~현재	어업보상 담당	재무처
주의	재무처	2급	송▣▣▣▣	'13.1.8~'14.11.13	○○○○팀장	공항연구소
주의	재무처	2급	김▣▣▣▣	'14.11.14~'15.12.8	○○○○팀장	재무처
주의	재무처	3급	노▣▣▣▣	'15.12.31~현재	○○○○팀장	재무처

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략